루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

자동차 명의이전할 때 보험 승계·이전 방법 정리

루리 줍줍이 정리한 글

자동차 명의이전할 때 보험 승계·이전 방법 정리

루리

자동차를 넘기면 의무보험(책임보험)은 법에 따라 일정 기간 양수인이 이어받고, 임의보험(종합보험)은 보험사의 승낙을 받아야 승계돼요. 명의만 바꾸고 보험을 그대로 두면 문제가 생길 수 있어요.

자동차를 넘기면 의무보험(책임보험)은 법에 따라 일정 기간 양수인이 이어받고, 임의보험(종합보험)은 보험사의 승낙을 받아야 승계돼요. 명의만 바꾸고 보험을 그대로 두면 문제가 생길 수 있어요.

> 자동차손해배상 보장법 제26조 (https://www.law.go.kr/법령/자동차손해배상보장법/제26조)와 상법 제726조의4 (https://www.law.go.kr/법령/상법/제726조의4) 조문을 확인해 정리한 일반 설명이에요. 보험사별 승계 절차와 서류는 가입한 보험사에 **공식 확인**하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 보험은 두 종류로 나뉘어요

구분	내용	승계 근거
의무보험	법으로 가입이 정해진 책임보험 등	자동차손해배상 보장법 제26조 (https://www.law.go.kr/법령/자동차손해배상보장법/제26조)
임의보험	종합보험 등 선택 가입 보험	상법 제726조의4 (https://www.law.go.kr/법령/상법/제726조의4)

2 2. 의무보험은 이렇게 이어받아요

- 의무보험에 가입된 차를 양도하면, 양수인은 양도일부터 소유권 이전등록 신청기간이 끝나는 날까지 양도인의 의무보험 계약상 권리·의무를 승계해요. 이 기간에는 상법 제726조의4 (https://www.law.go.kr/법령/상법/제726조의4)가 적용되지 않아요.
- 그 기간 안에 양수인이 새 책임보험 등을 맺으면, 새 계약을 맺은 날이 승계 기간의 끝이에요.
- 양도인은 승계 기간에 해당하는 보험료를 양수인에게 돌려 달라고 청구할 수 있어요. 양수인이 이 금액을 양도인에게 주면, 그만큼은 보험회사에 따로 내지 않아도 돼요.
- 이전등록 신청기간이 정확히 며칠인지는 이 글에서 확인하지 못했어요. 관할 기관에 **공식 확인**하세요.

3 3. 임의보험(종합보험)은 승낙이 필요해요

- 피보험자가 보험기간 중 차를 양도하면, 보험자의 승낙을 얻은 경우에 한해 양수인이 보험계약상 권리·의무를 승계해요.
- 보험자는 양수 사실을 통지받으면 지체 없이 승낙 여부를 알려야 하고, 통지받은 날부터 10일 안에 답이 없으면 승낙한 것으로 봐요.
- 승낙을 받지 못하거나 승계하지 않는다면, 양수인은 본인 명의로 새 종합보험에 가입하는 방법이 있어요.

4 4. 명의만 바꾸는 경우는 달라요

- 판례(대법원 2005다65463)는 기명피보험자가 등록 명의만 바꾸고 실제로는 계속 차를 보유하며 운행을 지배하는 경우, 양도 규정이 적용되지 않는다고 봤어요.
- 가족 간 명의 변경처럼 실제 사용자가 달라지는지 애매하면, 보험사에 사실관계를 알리고 처리 방법을 **공식 확인**하세요.

5 5. 순서 정리

1 양도인은 가입한 보험사에 차량 양도 사실을 알려요.

2 양수인은 새로 가입하거나 기존 임의보험 승계 승낙을 받아요.

3 의무보험이 끊기지 않도록 이전등록 신청기간 안에 새 책임보험 등 가입 여부를 챙겨요.

4 양도인은 남은 보험료 정산 방법(해지 환급, 승계기간 보험료 청구)을 보험사와 확인해요.

6 6. 가상 예시

A씨가 중고 승용차를 B씨에게 넘기는 상황이라면, B씨는 이전등록 신청기간이 끝나기 전에 새 책임보험을 포함한 보험을 가입하고, A씨는 그 전까지의 승계 기간 보험료를 B씨에게 청구할 수 있어요. 금액은 보험사 정산 기준에 따라 달라요.

7 체크리스트

- 보험사에 양도 사실을 통지했다
- 종합보험 승계 승낙 여부를 확인했다
- 이전등록 신청기간 안에 새 의무보험 가입 계획을 세웠다
- 보험료 정산 방법을 확인했다

8 자주 묻는 질문

Q. 보험 승낙을 못 받으면 어떻게 되나요?

A. 임의보험은 승계되지 않아요. 새로 가입하는 방법을 보험사에 문의하세요.

Q. 이전 비용은 어디서 보나요?

A. 같은 폴더의 자동차 이전 비용 글을 참고하세요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 자동차손해배상 보장법 제26조 (https://www.law.go.kr/법령/자동차손해배상보장법/제26조): https://www.law.go.kr/법령/자동차손해배상보장법/제26조 (https://www.law.go.kr/법령/자동차손해배상보장법/제26조)

- 상법 제726조의4 (https://www.law.go.kr/법령/상법/제726조의4): https://www.law.go.kr/법령/상법/제726조의4 (https://www.law.go.kr/법령/상법/제726조의4)
- 자동차365(국토교통부 자동차 민원): https://www.car365.go.kr (https://www.car365.go.kr)
- 이전등록 신청기간, 보험사별 서류: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전